E-Business Recht

Laurin Seeholzer

October 23, 2026

Contents

1 Rechtsanwendung im Internet **3**
- 1.1 Grundlagen . . . 3
- 1.2 Ermittlung des anwendbaren Rechts . . . 3
- 1.3 Beispiele . . . 4

2 Schutz fremder und eigener Inhalte **5**
- 2.1 Einführung und Beispiele . . . 5
- 2.2 Das Urheberrecht . . . 5
- 2.3 Verwertungs- und Persönlichkeitsrechte . . . 6
- 2.4 Beschaffung von Rechten und Lizenzierung . . . 6
- 2.5 Haftung von Plattformen und Hosting-Diensten . . . 7
- 2.6 Gesetzliche Schranken und Digital Rights Management . . . 7
- 2.7 KI und Urheberrecht . . . 8
- 2.8 Rechtsfolgen und Schutz ausserhalb des URG . . . 8
- 2.9 Domain-Namen . . . 9
  - 2.9.1 Grundlagen und Aufbau . . . 9
  - 2.9.2 Vergabesystem und Akteure . . . 9
  - 2.9.3 Rechtliche Natur und Vergabe . . . 9
  - 2.9.4 Kennzeichenfunktion und Schutzrechte . . . 10
  - 2.9.5 Rechtsverletzung und Verwechslungsgefahr . . . 10
  - 2.9.6 Sonderkonstellationen und Schranken . . . 10
  - 2.9.7 Streitbeilegung und Schlichtungsverfahren . . . 11

3 Haftung und Rechtsverfolgung im Netz **13**
- 3.1 Ausgangslage und Cyberrisiken . . . 13
- 3.2 Grundvoraussetzungen der Haftung . . . 13
  - 3.2.1 Strafrechtliche Verantwortlichkeit . . . 13
  - 3.2.2 Zivilrechtliche Haftung (Schadenersatz) . . . 14
- 3.3 Haftungsverteilung, Rückgriff und Organverantwortung . . . 14
  - 3.3.1 Haftung im Unternehmen und Regress . . . 14
  - 3.3.2 Verantwortung des Verwaltungsrats und Sorgfaltsmassstab . . . 15
- 3.4 Provider-Haftung und Rechtsdurchsetzung . . . 16

1 Rechtsanwendung im Internet

1.1 Grundlagen

Definition 1.1. DSGVO: Die Datenschutz-Grundverordnung der EU regelt den Umgang und die Verarbeitung von Personen-bezogenen Daten in und ausserhalb der EU.

Remark 1.2. Die DSGVO findet Anwendung, wenn

- Dienstleistungen in der EU angeboten werden
- Das Verhalten von Personen in der EU beobachtet wird (sofern dieses Verhalten in der EU stattfindet)

Theorem 1.3. Jeder **Staat bestimmt selbst**, wo das eigene Recht Anwendung findet.

Definition 1.4. Anknüpfungspunkt: Sachverhalt welchen Rechtsfall mit einem Land/Behörde in Beziehung setzt, respektive eine relevanz legitimiert.

Remark 1.5. Die blosse Abrufbarkeit einer Website in einem Land genügt in der Regel nicht als Anknüpfungspunkt; entscheidend ist meist, ob ein Angebot auf ein Publikum im Land ausgerichtet ist oder dort Auswirkungen hat.

Definition 1.6. Souveränität: Amtshandlungen auf Schweizer Boden sind grundsätzlich den Schweizer Behörden vorbehalten. Ausländische Herausgabebefehle auf z.B. Rechenzentren in der Schweiz können mit dem Schutz der Schweizer Souveränität über Art. 271 StGB (verbotene Handlungen für einen fremden Staat) kollidieren.

1.2 Ermittlung des anwendbaren Rechts

Theorem 1.7. Die Ermittlung des anwendbaren Rechts passiert in Schritten:

- **Örtlich zuständige Behörde ermitteln:**
  Dies können Gerichte in mehreren Staaten gleichzeitig sein.
  Die Schweiz anerkennt und vollstreckt unter gewissen Bedingungen auch von ausländischen Gerichten ergangene Urteile.
- **Behörde bestimmt das anwendbare Recht nach eigenem Recht:**
  Schweizer Zivilgerichte wenden etwaige internationale ankommen sowie das Bun-

desgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) an um das anzuwendende Recht zu bestimmen.
Schweizer Verwaltungs- und Strafbehörden wenden das Territorialprinzip an.

Remark 1.8. Rechtliche Vorkehrungen:

- Rechtswahl in B2B-Verträgen
- Günstiger Standort des eigenen Unternehmens (EU/nicht-EU/EU-Land)
- Disclaimer
- Abstimmung des Angebots auf die wichtigsten Rechtsordnungen
- Abstimmung des Angebots auf die strengsten Rechtsordnungen
- Günstige Wahl des Server-Standorts
- Günstige Wahl des Providers

1.3 Beispiele

Example 1.9. Konsumentenverträge: Unterliegen strengen Sonderregeln zum Schutz von Konsumenten. Kunden können bei grenzüberschreitenden Online-Geschäften oft an ihrem Wohnsitz klagen und sich auf das Recht ihres Aufenthaltsortes berufen (z. B. deutsches Konsumentenschutzrecht für Kunden aus Deutschland)

Example 1.10. Unerlaubte Handlung: Auf Schadenersatz geklagt werden kann in der Schweiz i.d.R. am Ort de Beklagten oder am Hanldungs- oder Erfolgsort. Falls der Täter je erwischt wird. Bis dahin verfolgen die Behörden am Ort des Opfers die Straftat.

Example 1.11. Urheberrecht: Immaterialgüterrechte unterstehen grundsätzlich dem Recht des Staates, für den der Schutz beansprucht wird (Art. 110 IPRG).

Example 1.12. Aufsichtsrecht: Unterliegt dem Territorialitätsprinzip bzw. dem Auswirkungsprinzip (z. B. Verbot von Alkoholwerbung für Jugendliche in der Schweiz).

2 Schutz fremder und eigener Inhalte

2.1 Einführung und Beispiele

Example 2.1. Aktuelle Fragestellungen und Beispiele:

- Affen-Selfie (Wem gehören die Rechte?)
- KI-Training mit geschützten Daten
- KI ersetzt Online-Informationsdienste mit deren eigenen Inhalten
- Gibt es ein Opt-Out-Recht für KI-Training?

Remark 2.2. Verschiedene Gesetze regeln den Schutz von Inhalten und weisen unterschiedliche Ansätze auf. Relevante Rechtsgebiete sind unter anderem:

- Urheberrechtsgesetz
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
- Obligationenrecht
- Markenschutz
- Datenschutz

2.2 Das Urheberrecht

Definition 2.3. Urheberrecht: Das Urheberrecht schützt eine schöpferische Leistung. Der Urheber hat das Recht, über die Verwendung dieser Leistung zu bestimmen.

Remark 2.4. Was schützt das Urheberrecht?
Der Weg von der Idee zur Verkörperung: Idee / Gedanke / Information → Formulierung / Umsetzung → Verkörperlichung.
Das Urheberrecht schützt die **Formulierung bzw. Umsetzung**.
"Schutzfähig ist nur der bestimmte Ausdruck eines Gedankens. Erst seine konkrete Verkörperung macht das Werk aus."

Definition 2.5. Bedingungen für urheberrechtlichen Schutz: Damit ein Werk geschützt ist, müssen grundsätzlich folgende Bedingungen erfüllt sein:

- **Geistige Schöpfung:** Es muss ein Gestaltungswille bzw. eine bewusste Kreation vorliegen.
- **Individueller Charakter:** Das Werk muss sich abheben und kreativ sein.

Remark 2.6. Neuerung 2020 (Lichtbildschutz): Gemäss dem neuen Gesetz von 2020 benötigen Fotografien (z.B. von dreidimensionalen Objekten) keinen individuellen Charakter mehr, um rechtlich geschützt zu sein.

2.3 Verwertungs- und Persönlichkeitsrechte

Definition 2.7. Urheberpersönlichkeitsrechte: Schützen die persönliche Beziehung des Urhebers zum Werk. Dazu gehören das Recht auf Autorennennung, das Recht über die Erstveröffentlichung zu entscheiden sowie der Schutz vor Entstellung oder Beeinträchtigung des Werkes.

Remark 2.8. Verwertungsrechte (Art. 10 & 11 URG): Der Urheber bestimmt allein, ob, wann und wie das Werk verwendet wird.

- Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Vermiet-, Vortrags-, Vorführ-, Sende- und Wiedergaberecht.
- Bearbeitungsrecht (z.B. Softwarewartung).
- Generalklausel erfasst auch neuartige Nutzungen (z.B. Framing im Web).
- Schutzdauer: 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (50 Jahre bei Computerprogrammen und Fotos ohne individuellen Charakter).

Definition 2.9. Verwandte Schutzrechte: Schutzrechte für Leistungen, die nicht zwingend eigene Werke darstellen:

- **Ausübende Künstler (Interpreten):** Recht auf Wahrnehmbarmachung, Aufnahme, Vervielfältigung und Verbreitung ihrer Darbietung.
- **Hersteller von Ton- und Tonbildträgern:** Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung der Aufnahmen.
- **Sendeunternehmen:** Recht auf Weitersendung und Aufnahme ihrer Sendungen.

2.4 Beschaffung von Rechten und Lizenzierung

Definition 2.10. Lizenzierung vs. Übertragung:

- **Lizenzierung:** Einräumung der Befugnis, das Werk auf bestimmte Weise zu nutzen. Der Rechteinhaber behält seine Rechte.
- **Übertragung (Art. 16 URG):** Vollständige Abtretung der vermögensrechtlichen Befugnisse.

Remark 2.11. Urheberrecht im Arbeits- und Auftragsverhältnis:

- Rechte gehen nicht automatisch auf den Arbeitgeber über.
- **Ausnahme (Art. 17 URG):** Computerprogramme, die Arbeitnehmer in Ausübung dienstlicher Pflichten schaffen, stehen dem Arbeitgeber zu.
- Bei Kunden/Aufträgen bestimmt sich der Umfang der Nutzungsrechte nach dem Vertragszweck (Zweckübertragungstheorie; im Zweifel verbleiben Rechte beim Urheber).

Remark 2.12. Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff. URG): Staatlich zugelassene Organisationen (z.B. ProLitteris, SUISA, Suissimage) zur kollektiven Rechteverwertung im Monopolbereich (z.B. Leerträgervergütung, Kabelweitersendung) und Marktbereich.

2.5 Haftung von Plattformen und Hosting-Diensten

Remark 2.13. Hosting-Provider-Pflichten (Art. 39d URG & EU-Recht):

- Pflicht zur Verhinderung der erneuten rechtswidrigen Zugänglichmachung ("Notice and Takedown" / "Stay down"), wenn der Dienst eine besondere Gefahr für Verletzungen geschaffen hat.
- **EU-Urheberrechtsreform (Art. 17):** Plattformen haften für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer, ausser sie weisen nach, dass sie ausreichende Bemühungen für Lizenzen und technische Schutzmassnahmen (Upload-Filter) unternommen haben.

2.6 Gesetzliche Schranken und Digital Rights Management

Definition 2.14. Schranken des Urheberrechts: Gesetzlich erlaubte Verwendungen geschützter Werke ohne vorherige Zustimmung des Urhebers:

- **Eigengebrauch (Art. 19 URG):** Nutzung im persönlichen Kreis, durch Lehrpersonen im Unterricht oder betriebsintern zur Information/Dokumentation. Download zum Eigengebrauch ist in der Schweiz legal, Upload/Anbieten jedoch rechtswidrig.
- **Zitatrecht (Art. 25 URG):** Veröffentlichte Werke dürfen zur Erläuterung/Veranschaulichung im erforderlichen Umfang mit Quellenangabe zitiert werden.
- **Parodie & Karikatur:** Abwandlungen eines Werks zur humorvollen oder kritischen Auseinandersetzung sind zulässig.
- **Erschöpfungsgrundsatz (Art. 12 URG):** Wurde ein Werkexemplar veräusserungsgemäss verkauft, darf es weiterverkauft werden (gilt auch für Online-Kopien von Software).

- **Weitere Schranken:** Berichterstattung über aktuelle Ereignisse, Wissenschaftsschranke (Art. 24d URG) und vorübergehende Vervielfältigungen (Art. 24a URG).

Remark 2.15. Digital Rights Management (DRM, Art. 39a & 39c URG):

- Das Umgehen wirksamer technischer Schutzmassnahmen ist verboten.
- Elektronische Informationen zur Rechteverwaltung (z.B. digitale Wasserzeichen, Copyright- Vermerke) dürfen weder entfernt noch verändert werden.

2.7 KI und Urheberrecht

Remark 2.16. Training von KI-Sprachmodellen (LLMs):

- Das Training dient in der Regel nicht dem "menschlichen Genuss" des Werks und führt bei hinreichender Zerlegung/Transformation nicht zu einer klassischen Kopie im Modell (Werk verblasst).
- Mögliche Schranken: Betrieblicher Eigengebrauch (Art. 19 URG) oder Wissenschaftsschranke (Art. 24d URG), sofern kein Re-Memorisieren stattfindet.
- **KI-Outputs:** KI-generierter Content ist nur urheberrechtlich geschützt, wenn der menschliche Prompt dem Output eine ausreichend individuelle Prägung verleiht.

2.8 Rechtsfolgen und Schutz ausserhalb des URG

Remark 2.17. Rechtsfolgen bei Urheberrechtsverletzungen:

- **Zivilrecht:** Schadenersatz (nach nachgewiesenem Schaden oder Lizenzanalogie) sowie Gewinnherausgabe.
- **Strafrecht (Art. 67 ff. URG):** Vorsätzliche Verletzungen werden mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet (inkl. Eventualvorsatz und Gehilfenschaft).

Remark 2.18. Schutz ausserhalb des Urheberrechts:

- **Lauterkeitsrecht (Art. 5 lit. c UWG):** Unlauter handelt, wer das marktreife Arbeitsergebnis eines anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren (z.B. Screen Scraping von Inseraten) übernimmt und verwertet.
- **Nutzungsbedingungen (AGB):** Binden Besucher von Webseiten grundsätzlich nur, wenn eine gültige Vertragsbeziehung zustande gekommen ist (z.B. durch Registrierung).

2.9 Domain-Namen

2.9.1 Grundlagen und Aufbau

Definition 2.19. Domain-Name: Weltweit eindeutige, menschenlesbare Adresse zur Identifikation und Adressierung von Rechnern und Diensten im Internet (wird über das DNS in IP-Adressen aufgelöst).

Remark 2.20. Hierarchischer Aufbau:

- **Top-Level-Domain (TLD):** Oberste Ebene der Namenshierarchie:
  - *ccTLD (country code):* Länderspezifisch (z.B. `.ch`, `.de`)
  - *gTLD (generic):* Generisch (z.B. `.com`, `.org`, `.swiss`)
- **Second-Level-Domain (SLD):** Der eigentliche gewählte Name (z.B. `ethz` in `ethz.ch`).
- **Subdomains:** Weitere Untergliederungen (z.B. `moodle.ethz.ch`).

2.9.2 Vergabesystem und Akteure

Remark 2.21. Akteure bei der Domain-Vergabe:

- **ICANN:** Globale Non-Profit-Organisation, koordiniert das Domain Name System und die Root-Zone weltweit.
- **Nationale Ordnung (Registry):** Verwaltet die Datenbank der jeweiligen TLD (z.B. SWITCH bzw. BAKOM für `.ch`).
- **Händler (Registrar):** Akkreditierte Verkäufer (z.B. Hostpoint, Infomaniak), über die Endkunden Domains registrieren.
- **Registrant:** Der Endkunde bzw. Domain-Halter.

2.9.3 Rechtliche Natur und Vergabe

Definition 2.22. First come, first served: Domain-Namen werden nach dem Prioritätsprinzip vergeben: Wer eine freie Domain zuerst anmeldet, erhält den Zuschlag. Die Registrierungsstellen führen keine Vorprüfung auf allfällige Marken- oder Namensrechte durch.

Important 2.23. Dienstleistung, nicht Eigentum!
An einem Domain-Namen erwirbt man **kein Sacheigentum** (kein Eigentum im Sinne von Art. 641 ZGB).
Es handelt sich um eine rein **vertragliche Dienstleistung**: Ein schuldrechtliches, relatives Nutzungsrecht auf Eintragung und Routing im DNS gegen Bezahlung einer

periodischen Gebühr.

2.9.4 Kennzeichenfunktion und Schutzrechte

Definition 2.24. Kennzeichenfunktion von Domain-Namen: Obwohl Domain-Namen technisch primär der Adressierung dienen, fungieren sie im geschäftlichen Verkehr als Erkennungs- und Unterscheidungszeichen. Sie wirken faktisch wie Namen oder Kennzeichen. Daher muss bei der Registrierung und Nutzung ein **hinreichender Abstand** zu bereits bestehenden Schutzrechten Dritter gewahrt werden, um Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

Remark 2.25. Anwendbare Rechtsgrundlagen bei Konflikten:

- **Namensschutz (Art. 29 ZGB):** Schützt den Namen von natürlichen und juristischen Personen sowie Gemeinwesen vor unbefugter Namensanmassung. Gilt **branchenunabhängig**.
- **Markenschutz (MSchG):** Schützt eingetragene Kennzeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Gilt grundsätzlich **branchenabhängig** (Spezialitätsprinzip: Schutz nur für die eingetragenen Klassen; Ausnahme: berühmte Marken gemäss Art. 15 MSchG).
- **Lauterkeitsrecht (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG):** Verbietet unlautere Verhaltensweisen, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (sowie unlautere Kundenabfangung oder Rufausbeutung).
- **Firmenrecht (Art. 956 OR):** Schützt die im Handelsregister eingetragene Geschäftsfirma vor unbefugtem Gebrauch durch Dritte.

2.9.5 Rechtsverletzung und Verwechslungsgefahr

Remark 2.26. Rechtsverletzung durch Fehlleitung (Initial Interest Confusion):
Eine Rechtsverletzung (insbesondere nach UWG oder Kennzeichenrecht) kann bereits dann vorliegen, wenn Suchende oder Kunden, die gezielt nach dem berechtigten Original suchen, durch den Domain-Namen auf eine falsche Website fehlgeleitet werden (**Kundenabfangung**).
Unerheblich ist dabei grundsätzlich, ob der Internetnutzer beim Betrachten des Website-Inhalts bemerkt, dass es sich nicht um die gesuchte Originalseite handelt, da dessen Aufmerksamkeit bereits unlauter abgelenkt wurde.

2.9.6 Sonderkonstellationen und Schranken

Remark 2.27. Spezialfälle im Domainrecht:

- **Gemeindenamen und Hoheitszeichen (z.B. `gemeindename.ch`):** Namen von Gemeinwesen (Kantone, Gemeinden, Städte) geniessen Namensschutz (Art. 29 ZGB). Private dürfen sich Gemeindenamen in der Regel nicht als Domain

registrieren, da das Publikum dahinter eine offizielle behördliche Website vermutet (**hohe Verkehrserwartung**).

- **Beschreibende Begriffe und Gemeingut:** Rein beschreibende Gattungsbezeichnungen (z.B. `velo.ch`, `recht.ch`) gehören zum Gemeingut (Freihaltebedürfnis) und geniessen mangels Unterscheidungskraft in der Regel keinen Markenschutz. Bei reinen Sachbezeichnungen gilt strikt das Prioritätsprinzip (*First come, first served*), sofern keine unlautere Behinderung oder Täuschung vorliegt.
- **Kollision gleichwertiger Rechte (Gleichnamige):** Haben mehrere Parteien ein legitimes Recht am gleichen Namen bzw. Zeichen (z.B. gleiche Familiennamen oder Firmen in unterschiedlichen Branchen):
  - *Grundsatz:* Es gilt das Prioritätsprinzip (*First come, first served*).
  - *Korrektiv:* Sofern eine Partei eine deutlich überwiegende **Verkehrserwartung** für sich beanspruchen kann (z.B. überragende Bekanntheit) oder die Registrierung rechtsmissbräuchlich bzw. sittenwidrig erfolgte, kann ein Vorrang bestehen.
- **Nutzung durch Händler, Vertriebspartner und Importeure:** Dritte dürfen fremde Marken nutzen, um auf angebotene Originalwaren, Ersatzteile oder Dienstleistungen wahrheitsgemäss hinzuweisen (beschreibender Markengebrauch / Erschöpfungsgrundsatz). Es darf jedoch nicht der irreführende Eindruck erweckt werden, man sei die Markeninhaberin selbst oder eine wirtschaftlich verbundene Niederlassung.

2.9.7 Streitbeilegung und Schlichtungsverfahren

Definition 2.28. Alternative Streitbeilegung (Dispute Resolution): Schnelle, kostengünstige und spezialisierte Verfahren zur Beilegung von Domain-Streitigkeiten ausserhalb der ordentlichen staatlichen Zivilgerichte.

Remark 2.29. Verfahren im Überblick:

- **UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy):**
  - Globales Schlichtungsverfahren der ICANN für generische Top-Level-Domains (gTLDs wie `.com`, `.org`, `.net`) sowie diverse ccTLDs.
  - Streitigkeiten werden massgeblich über das Schiedszentrum der **WIPO** (World Intellectual Property Organization in Genf) geführt.
  - *Voraussetzungen (kumulativ):* Die Domain ist identisch oder verwechslungsfähig ähnlich zu einer Marke des Klägers, der Halter hat keine eigenen Rechte oder berechtigten Interessen und die Domain wurde bösgläubig registriert und wird bösgläubig genutzt (*bad faith* / Cybersquatting / Domaingrabbing).
- **SWITCH-Streitbeilegungsverfahren (für `.ch` und `.li`):**
  - Spezifisches Verfahren für Schweizer und Liechtensteiner Domains, eben-

falls unter administrativer Leitung der **WIPO**.

- Zweistufiges Verfahren: Zunächst eine Schlichtungsverhandlung (Mediation); falls keine Einigung erzielt wird, entscheidet ein unabhängiger Fachexperte.
- *Voraussetzungen:* Die Zuteilung oder Verwendung der Domain stellt eine Verletzung eines Kennzeichenrechts nach schweizerischem Recht dar (Marken-, Namens-, Firmenrecht oder UWG) und der Inhaber besitzt kein überwiegendes schutzwürdiges Eigeninteresse.

3 Haftung und Rechtsverfolgung im Netz

3.1 Ausgangslage und Cyberrisiken

Example 3.1. Cyberrisiken (z.B. Ransomware-Angriffe):
Angreifer verschlüsseln geschäftskritische Daten oder legen IT-Systeme lahm und fordern Lösegeld für die Freigabe (oder drohen bei *Double Extortion* mit der Veröffentlichung gestohlener Daten). Dies führt zu massiven Betriebsunterbrüchen, Wiederherstellungskosten, Reputationsschäden und möglichen Ansprüchen geschädigter Dritter.

Important 3.2. Grundproblem der Rechtsverfolgung im Netz:
Die eigentlichen Täter (z.B. Hacker oder Urheber von Rechtsverletzungen) agieren meist **anonym** und aus dem **Ausland**. Sie sind rechtlich und faktisch kaum greifbar.
→ Geschädigte und Behörden nehmen daher für die Haftung und Rechtsdurchsetzung primär greifbare Akteure in der Schweiz ins Visier, insbesondere betroffene **Unternehmen, deren Organe sowie IT-Dienstleister und Provider**.

3.2 Grundvoraussetzungen der Haftung

Theorem 3.3. Prinzip der gesetzlichen Grundlage:
Jede rechtliche Verantwortlichkeit (straf- wie zivilrechtlich) setzt eine **gesetzliche Grundlage** voraus. Für das Greifen einer Rechtsfolge müssen grundsätzlich drei Ebenen erfüllt sein:

1. **Objektiver Tatbestand:** Äussere Merkmale einer Rechtsverletzung oder Straftat (Tathandlung, Taterfolg, Kausalzusammenhang).
2. **Subjektiver Tatbestand (Verschulden):** Innere Einstellung bzw. Vorwerfbarkeit:
   - *Vorsatz:* Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung.
   - *Eventualvorsatz:* Ernstnehmen der Möglichkeit des Erfolgs und Inkaufnahme desselben ("billigend in Kauf nehmen").
   - *Fahrlässigkeit:* Pflichtwidrige Unvorsichtigkeit (Missachtung der nach den Umständen und persönlichen Verhältnissen gebotenen Sorgfalt).
3. **Fehlen von Rechtfertigungsgründen:** Keine gesetzliche Erlaubnis, keine gültige Einwilligung des Verletzten, keine Notwehr oder Notstand.

3.2.1 Strafrechtliche Verantwortlichkeit

Remark 3.4. Typische Cyber-Straftatbestände der Angreifer (StGB):
Im Strafrecht gilt ein strenges Legalitätsprinzip (*nulla poena sine lege*, Art. 1 StGB); strafbar ist in der Regel nur vorsätzliches (inkl. eventualvorsätzliches) Handeln, sofern das Gesetz Fahrlässigkeit nicht ausdrücklich unter Strafe stellt. Angreifer machen sich insbesondere strafbar wegen:

- **Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem (Hacking, Art. 143bis StGB):** Eindringen in fremde, gegen unbefugten Zugriff besonders gesicherte Systeme auf elektronischem Weg.
- **Unbefugte Datenbeschaffung (Art. 143 StGB):** Beschaffen elektronisch gespeicherter, nicht für den Täter bestimmter und besonders gesicherter Daten in Bereicherungsabsicht.
- **Datenbeschädigung (Art. 144bis StGB):** Unbefugtes Ändern, Löschen oder Unbrauchbarmachen elektronisch gespeicherter Daten (z.B. Verschlüsselung durch Ransomware, DDoS-Attacken) sowie das Herstellen/Verbreiten von Schadsoftware (Malware).
- **Erpressung (Art. 156 StGB) und Nötigung (Art. 181 StGB):** Erzwingen einer Lösegeldzahlung (z.B. in Kryptowährungen) durch Androhung ernstlicher Nachteile (Datenverlust oder Veröffentlichung sensibler Daten).
- **Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB):** Vermögensverschiebung durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten (z.B. Phishing).

3.2.2 Zivilrechtliche Haftung (Schadenersatz)

Definition 3.5. Voraussetzungen der zivilrechtlichen Haftung (Art. 41 ff. OR / Art. 97 ff. OR):
Damit ein Geschädigter zivilrechtlich Schadenersatz fordern kann, müssen **vier Voraussetzungen kumulativ** nachgewiesen werden:

1. **Vermögensschaden:** Nachgewiesene, unfreiwillige Vermögensverminderung (Differenztheorie: Bestandesabnahme, Passivenzunahme oder entgangener Gewinn).
2. **Widerrechtlichkeit oder Vertragswidrigkeit:**
   - *Ausservertraglich (Delikt, Art. 41 OR):* Verletzung eines absolut geschützten Rechtsguts (z.B. Eigentum, Persönlichkeit, Urheberrecht) oder Verstoss gegen eine spezifische Schutznorm.
   - *Vertraglich (Art. 97 OR):* Verletzung einer Pflicht aus einem bestehenden Schuldverhältnis (z.B. Hosting-Vertrag, SLA, Sorgfaltspflichten).
3. **Adäquater Kausalzusammenhang:** Das schädigende Verhalten muss nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet sein, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen.
4. **Verschulden (Absicht oder Fahrlässigkeit):** Subjektive Vorwerfbarkeit (im Vertragsrecht wird das Verschulden gesetzlich vermutet, d.h. der Schuldner muss sich exkulpieren, Art. 97 Abs. 1 OR; im Deliktsrecht muss der Geschädigte das Verschulden beweisen).

3.3 Haftungsverteilung, Rückgriff und Organverantwortung

3.3.1 Haftung im Unternehmen und Regress

Remark 3.6. Haftung für eigenes Verhalten, Angestellte und Hilfspersonen:

- **Primäre Unternehmenshaftung:** Unternehmen haften im Aussenverhältnis gegenüber Kunden und Dritten primär selbst für Schäden, die durch ihre Organe (Art. 55 ZGB / Art. 722 OR), ihre Arbeitnehmer oder beigezogene Hilfspersonen (z.B. externe IT-Dienstleister, Subunternehmer) verursacht werden.
- **Vertragliche Hilfspersonenhaftung (Art. 101 OR):** Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht durch eine Hilfsperson (z.B. Mitarbeiter, Cloud-Anbieter) vornehmen lässt, haftet dem Vertragspartner für den von der Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtung verursachten Schaden ohne eigenes Verschulden.
- **Deliktische Geschäftsherrenhaftung (Art. 55 OR):** Als Geschäftsherr haftet das Unternehmen für Schäden durch Arbeitnehmer/Hilfspersonen, sofern es nicht nachweist, dass es alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat (**Cura in eligendo, instruendo et custodiendo**).
- **Eingeschränkter Rückgriff (Regress auf Arbeitnehmer, Art. 321e OR):** Hat das Unternehmen den Schaden im Aussenverhältnis gedeckt, ist der interne Rückgriff auf fehlbare Angestellte (z.B. Mitarbeiter klickt auf Phishing-Mail) stark eingeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit (Alltagsversehen) trägt in der Regel der Arbeitgeber das Betriebsrisiko; ein voller oder teilweiser Rückgriff ist meist nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz unter Berücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrades und der Lohnhöhe zulässig.

3.3.2 Verantwortung des Verwaltungsrats und Sorgfaltsmassstab

Definition 3.7. Verantwortung des Verwaltungsrats (Art. 716a & Art. 754 OR):
Der Verwaltungsrat (VR) trägt die unübertragbare und unentziehbare Oberleitung des Unternehmens, einschliesslich der Ausgestaltung des Risikomanagements und der Internen Kontrolle (IKS).
Delegiert der VR operative Aufgaben (z.B. IT-Security an die Geschäftsleitung oder den CISO), haftet er für die sorgfältige:

1. **Auswahl (*Cura in eligendo*):** Einsetzen fachlich und persönlich qualifizierter Personen.
2. **Instruktion (*Cura in instruendo*):** Klare Weisungen, Richtlinien, Sicherheitskonzepte und Zielvorgaben.
3. **Überwachung (*Cura in custodiendo*):** Regelmässige Kontrolle, Audits, Reporting und Einschreiten bei Missständen.

Definition 3.8. Three Lines of Defence Modell (Risikomanagement & Compliance):
Anerkanntes Governance-Modell zur systematischen Steuerung von Risiken (insb.

Cyber- und IT-Risiken) und zur Sicherstellung der Compliance im Unternehmen:

1. **1st Line of Defence (Operatives Management & Fachabteilungen):** Die operativen Einheiten und der IT-Betrieb identifizieren, bewerten und steuern Risiken direkt im Tagesgeschäft durch technische und organisatorische Schutzmassnahmen (z.B. Patch-Management, Firewalls, Zugriffskontrollen).
2. **2nd Line of Defence (Risikomanagement, Compliance & IT-Security/CISO):** Überwacht und unterstützt die erste Linie, gibt Sicherheitsrichtlinien und Rahmenwerke vor und prüft die Einhaltung gesetzlicher sowie interner Vorgaben.
3. **3rd Line of Defence (Interne Revision / Internal Audit):** Prüft völlig unabhängig von den operativen Prozessen die Wirksamkeit der ersten und zweiten Verteidigungslinie und rapportiert direkt an den Verwaltungsrat (bzw. das Audit Committee).

Important 3.9. Sorgfaltsmassstab und Branchenstandards (Ausschluss der Fahrlässigkeit):
Es gibt im Netz keine absolute (100%-ige) Sicherheit gegen Cyberangriffe.
Grundsatz: Wer anerkannte **Branchenstandards** (Stand der Technik, z.B. ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, IKT-Minimalstandard des Bundes) angemessen umsetzt, eine funktionierende Governance (z.B. *Three Lines of Defence*) pflegt und die gebotene Sorgfalt walten lässt, **haftet nicht wegen Fahrlässigkeit**, selbst wenn es dennoch zu einem erfolgreichen Angriff oder Sicherheitsvorfall kommt.

3.4 Provider-Haftung und Rechtsdurchsetzung

Theorem 3.10. Grundprinzip der Provider-Verantwortlichkeit:
In der Schweiz existiert kein allgemeines Spezialgesetz für sämtliche Online-Provider (anders als z.B. der Digital Services Act in der EU); es gelten die allgemeinen zivil- und strafrechtlichen Regeln (mit einzelnen Spezialnormen wie Art. 39d URG).
Als Faustregel gilt: **Je näher ein Provider an den Daten und Inhalten ist (Kontroll- und Einflussmöglichkeit), desto weitreichender sind seine Prüf-, Sorgfalts- und Handlungspflichten.**

Remark 3.11. Abstufung nach Provider-Typen:

- **Access-Provider (Zugangsvermittler, z.B. Swisscom, Sunrise):**
  Vermitteln lediglich den technischen Zugang zum Internet (reine Durchleitung / *Mere Conduit*) und haben weder Kenntnis noch Kontrolle über die transportierten Datenpakete.
  → Sie haften **in der Regel nicht** für Rechtsverletzungen Dritter, die über ihren Zugang begangen werden, und sind grundsätzlich auch nicht zu Netzsperren wegen zivilrechtlicher Ansprüche verpflichtet (Bundesgerichtspraxis; Ausnahmen nur bei expliziter gesetzlicher Grundlage wie Geldspiel-Sperrlisten

nach BGS).

- **Hosting-Provider (Speicherplatzanbieter & Plattformen, z.B. Webhoster, Cloud-Anbieter, Social Media):**
  Speichern fremde Inhalte im Auftrag ihrer Nutzer auf eigenen Servern und halten diese zum Abruf bereit.
  → Sie haben zwar **keine allgemeine Vorab-Prüfpflicht** (keine Pflicht zur proaktiven Überwachung sämtlicher hochgeladener Inhalte), sind jedoch zur **Entfernung rechtswidriger Inhalte verpflichtet**, sobald sie konkrete Kenntnis von einer Rechtsverletzung erlangen (**Notice-and-Takedown**-Prinzip, vgl. auch Art. 39d URG für Urheberrechte mit *Stay-down*-Pflicht bei besonderer Gefahr).
  → Für Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche (z.B. Löschung persönlichkeitsverletzender Beiträge gemäss Art. 28 ZGB) können Hosting-Provider als Mitwirkende direkt ins Recht gefasst werden, auch ohne eigenes Verschulden.

- **Content-Provider (Inhalteanbieter):**
  Stellen eigene Inhalte ins Netz oder machen sich fremde Inhalte zu eigen.
  → Sie tragen die **volle eigene zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit** für die publizierten Inhalte.